Estratégia Concursos

Aula 07

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Marcella Mendes

12 de Outubro de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado dentro do assunto - RESOLUÇÕES DO CONTRAN 3

2) Roteiro de Revisão - Resoluções do CONTRAN - PRF 4

3) Aposta Estratégica - Resoluções do CONTRAN 14

4) Questões Estratégicas - Resoluções do CONTRAN - CEBRASPE 15

5) Questionário de revisão - Resoluções do CONTRAN 17

6) Lista de Questões Estratégicas - Resoluções do CONTRAN - CEBRASPE 22

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto?

* Não é possível estabelecer uma divisão precisa em percentuais sobre a cobrança dos assuntos relacionados às Resoluções do CONTRAN, tendo em vista que essas normas passam por constantes atualizações, revogações e substituições.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

As bancas examinadoras costumam cobrar com frequência a literalidade dos dispositivos legais. Em muitos casos, realizam pequenas alterações — como a troca ou o acréscimo de palavras — com o objetivo de confundir o candidato. Por esse motivo, é altamente recomendável a leitura atenta da legislação correlata, com especial ênfase nas Resoluções do CONTRAN.

Com base na proposta do curso Passo Estratégico, que visa otimizar o estudo dos candidatos por meio da identificação dos conteúdos mais cobrados em concursos, selecionamos as principais resoluções do CONTRAN que ainda estão em vigor desde o último edital da PRF. A seleção foi feita de forma criteriosa, considerando a recorrência em provas anteriores e a relevância prática para o exercício da função policial. Dessa forma, buscamos direcionar o estudo para os pontos com maior potencial de cobrança, garantindo ao aluno um aproveitamento mais eficiente e estratégico na preparação para o certame. Vamos ao conteúdo?

RESOLUÇÕES DO CONTRAN

RESOLUÇÃO 36/1998

O condutor deve, imediatamente, **acionar o pisca-alerta** e **posicionar o triângulo de sinalização (ou equipamento equivalente)** a pelo menos **30 metros da traseira do veículo**, de forma **perpendicular ao eixo da via** e **em local visível**, garantindo a segurança do tráfego e prevenindo acidentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RESOLUÇÃO 110/2002

Fixa o calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos:

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela a seguir:

Algarismo final da placa	Prazo final para renovação
1 e 2	Até setembro
3, 4 e 5	Até outubro
6, 7 e 8	Até novembro
9 e 0	Até dezembro

As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, deverão adotar esses prazos.

RESOLUÇÃO 432/2013

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

- A fiscalização deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.
- A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

  I – exame de sangue;

  II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

- Podem ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.
- Nos procedimentos de fiscalização deve-se **priorizar a utilização do teste com etilômetro**.
- Se o condutor apresentar sinais clínicos ou constatáveis de alteração da capacidade psicomotora ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.
- O etilômetro: deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO; ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual; deve ter, em seu resultado, descontada a margem de tolerância (erro máximo admitido).
- Sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

  I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

  II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito
- Da infração do art. 165 do CTB: pode ser comprovada por exame de sangue, teste de etilômetro com valor a partir de 0,05 mg/L (descontado o erro admissível), ou por sinais de alteração da capacidade psicomotora. A recusa aos testes previstos implica a aplicação das penalidades do art. 165, e, havendo sinais de alteração, pode configurar também o crime do art. 306 do CTB.
- Do crime do art. 306 do CTB: são critérios para caracterização do crime do art. 306 do CTB, que exige concentração igual ou superior a 6 dg/L no sangue ou 0,34 mg/L no etilômetro (com desconto do erro admissível), além de sinais de alteração psicomotora ou exames laboratoriais específicos. A configuração do crime não exclui a infração administrativa do art. 165. Confirmado o delito, o condutor deve ser encaminhado à Polícia Judiciária com os respectivos elementos de prova.
- Auto de infração do art. 165 precisa conter o registro detalhado do procedimento adotado (exame, sinais psicomotores ou teste de etilômetro). Devem constar dados técnicos do etilômetro, eventuais provas complementares e identificação de testemunhas. Os documentos e resultados devem ser anexados, observando-se o erro máximo admissível previsto na tabela oficial.
- Medidas administrativas: O veículo será retido até que se apresente condutor habilitado em condições de dirigir, sob pena de remoção ao depósito. A CNH do condutor flagrado será recolhida mediante recibo e devolvida apenas após comprovação da plena capacidade psicomotora, sendo encaminhada ao órgão de registro se não for retirada em até 5 dias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.**

RESOLUÇÃO 508/2013

Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas.

- A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos requisitos.
- só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município ou entre municípios limítrofes, quando não houver linha regular de ônibus.
- Os veículos devem ser adaptados, no mínimo, com:

I. bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;

II. carroceria com cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral rígida, com dois metros e dez centímetros de altura livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo;

III. escada para acesso, com corrimão;

IV. cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiros;

V. compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;

VI. sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na via.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Os veículos só poderão ser utilizados após expedição do Certificado de Segurança Veicular - CSV, expedido por Instituição Técnica Licenciada - ITL, e vistoria da autoridade competente para conceder a autorização de trânsito.
- A autorização será de porte obrigatório.
- É vedado:
    I. transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;
    II. transportar passageiros em pé;
    III. transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;
    IV. utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
    V. utilizar combinação de veículos.
    VI. transportar passageiros nas partes externas.
- O condutor deverá estar habilitado:
    I. na categoria B, se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do condutor;
    II. na categoria C, se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
    III. na categoria D e ter o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, se o transporte for realizado em veículo cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor;
- Sendo inobservada a Resolução 508/2013, sujeito às penalidades e as medidas administrativas:

    I. art. 230, inciso II, do CTB:

    a) transporte de passageiro em compartimento de carga sem autorização ou com a autorização vencida;

    b) inobservância do itinerário;

    c) se o veículo não estiver devidamente adaptado na forma estabelecida no artigo 3º desta Resolução;

    d) utilização dos veículos previstos nos incisos V e VI do art. 5º; transportar passageiros em pé.

    II. art. 231, inciso VII, do CTB, por exceder o número de passageiros autorizado pela autoridade competente;

    III. art. 168 do CTB, se o (s) passageiro(s) transportado no compartimento de carga for menor de 10 (dez) anos; e

    IV. art. 162, inciso III, do CTB, se o condutor possuir habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, conforme art. 6º;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V. artigo 232 do CTB, combinado com o artigo 2º da Resolução nº 205, de 20 de outubro de 2006, se o condutor não possuir o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, conforme inciso II do art. 6º, e se não portar a autorização de trânsito.
VI. artigo 235 do CTB, por transportar passageiros, animais ou cargas nas partes externas dos veículos.

RESOLUÇÃO 525/2015

ESTA CAI NA PROVA!

Dispõe sobre a fiscalização do tempo de direção do motorista profissional de que trata os artigos 67-A, 67-C e 67-E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.
Definições previstas:

MOTORISTA PROFISSIONAL	condutor que exerce atividade remunerada ao veículo.
TEMPO DE DIREÇÃO	período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento.
INTERVALO DE DESCANSO	período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta Resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no art. 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito.
FICHA DE TRABALHO DO AUTÔNOMO	ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

  I - Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou

  II - Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador; ou

  III – Verificação da ficha de trabalho do autônomo.
- O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 (vinte quatro) horas.
- O motorista profissional fica submetido às seguintes condições:

  I - É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas;

  II - Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução;

  III - Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção;

  IV - Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária;

  V - O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no inciso II, observadas, no primeiro período, 8 (oito) horas ininterruptas de descanso;

  VI - Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino;

  VII - Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino;

  VIII - O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IX - Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo sem o cumprimento integral do intervalo de descanso;

X - O descanso poderá ocorrer em cabine leito do veículo ou em poltrona correspondente ao serviço de leito, no caso de transporte de passageiros, devendo o descanso do inciso V ser realizado com o veículo estacionado, ressalvado o disposto no inciso XI;

XI - Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas, nos termos do § 5º do art. 235-D e inciso III do art. 235-E da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

X - O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância;

XI - A não observância dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo sujeitará o motorista profissional às penalidades previstas no artigo 230, inciso XXIII, do código de Trânsito Brasileiro;

XII - O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme regulamentação específica do Contran, observada a sua validade jurídica para fins trabalhistas;

XIII - O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados;

XIV - A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

- Para o transporte de passageiros, serão observados:

  I - é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo em períodos de no mínimo 5 (cinco) minutos;

  II - será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis Trabalhistas.

- Compete ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorrer a abordagem do veículo a fiscalização das condutas previstas na Resolução 525/2015.
- O descumprimento dos tempos de direção e descanso previstos nesta Resolução sujeitará o infrator à aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no inciso XXIII art. 230 do CTB (retenção do veículo).

RESOLUÇÃO 723/2018

Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.

- A penalidade de **suspensão do direito de dirigir** será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.

II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

III - em caso de resultado positivo no exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB, realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

- No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a contagem de pontos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir será de 40 (quarenta) pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas.

- A **cassação do documento de habilitação** será imposta nos seguintes casos:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB.

NOVIDADE!

III - ao condutor que se utilize de **veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando**, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado.

- As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

-

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

MOTORISTA PROFISSIONAL	condutor que exerce atividade remunerada ao veículo.
TEMPO DE DIREÇÃO	período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento.
INTERVALO DE DESCANSO	período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nesta Resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no art. 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito.
FICHA DE TRABALHO DO AUTÔNOMO	ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 2ª Prova
Julgue o próximo item, relativo a alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico.

Caso o etilômetro não esteja disponível no momento da fiscalização, esta deverá ser efetuada considerando-se a presença de um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

CERTO. Conforme a Resolução CONTRAN nº 432/2013, na ausência do etilômetro, a infração pode ser constatada por sinais de alteração da capacidade psicomotora.

2. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Ainda com relação às resoluções do CONTRAN e suas alterações, julgue o item subsequente.

A circulação de veículos em via pode ocorrer a título precário, sendo vedado o transporte de passageiro que esteja em pé no veículo ou que tenha menos de dezoito anos de idade no caso de transporte de passageiros em veículos de carga ou misto.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ERRADO. Nos termos da Resolução 508/2014, será vedado o transporte apenas a menores de 10 anos de idade.

3. CESPE - 2019 - PRF - Policial Rodoviário Federal - O item a seguir apresenta uma situação hipotética relativa a operações de fiscalização em rodovias federais seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Em uma operação de fiscalização, na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e fala alterada, solicitou que o motorista se submetesse ao competente teste, mas o etilômetro apresentou súbita pane, tornando-se inservível para o teste. Nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar alteração da capacidade psicomotora do condutor, o policial ficou impedido de lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob a influência de álcool prevista no CTB.

( ) Certo
( ) Errado

Comentários:

ERRADO. Conforme o CTB e a Resolução CONTRAN nº 432/2013, o etilômetro não é imprescindível para a lavratura do auto de infração por condução sob influência de álcool. A infração pode ser constatada por sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, devidamente registrados em termo próprio pelo agente da autoridade de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. De acordo com a Resolução 36/1998 do CONTRAN, qual procedimento deve ser adotado pelo condutor em caso de imobilização do veículo na via, a fim de garantir a segurança do tráfego e prevenir acidentes?

2. Conforme a Resolução n° 110/2002 do CONTRAN, qual é o prazo final para renovação do Licenciamento Anual de veículos com placas de final 9 e 0?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. De acordo com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, quais são os procedimentos válidos para confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência?

4. De acordo com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, qual procedimento deve ser priorizado pelos agentes de trânsito durante a fiscalização quanto ao consumo de álcool pelo condutor?

5. Quais são os critérios estabelecidos pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN para a caracterização do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e quais providências devem ser adotadas pela autoridade de trânsito diante da sua confirmação?

6. Quais informações devem constar obrigatoriamente no auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB, segundo a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN?

7. Quais são as medidas administrativas previstas na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN a serem adotadas quando o condutor for flagrado dirigindo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa?

8. O que é a ficha de trabalho do autônomo, segundo a Resolução nº 525/2015 do CONTRAN, e qual a sua finalidade?

9. Quais são os critérios de pontuação previstos na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de 12 meses?

10. Qual é a penalidade aplicada ao condutor condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por utilizar veículo na prática dos crimes de receptação, descaminho ou contrabando?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1. De acordo com a Resolução 36/1998 do CONTRAN, qual procedimento deve ser adotado pelo condutor em caso de imobilização do veículo na via, a fim de garantir a segurança do tráfego e prevenir acidentes?

O condutor deve, imediatamente, acionar o pisca-alerta e posicionar o triângulo de sinalização (ou equipamento equivalente) a pelo menos 30 metros da traseira do veículo, de forma perpendicular ao eixo da via e em local visível, garantindo a segurança do tráfego e prevenindo acidentes.

2. Conforme a Resolução nº 110/2002 do CONTRAN, qual é o prazo final para renovação do Licenciamento Anual de veículos com placas de final 9 e 0?

Até dezembro.

3. De acordo com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, quais são os procedimentos válidos para confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência?

A confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, pode ocorrer por exame de sangue, exames laboratoriais, teste de etilômetro ou verificação de sinais clínicos. Além disso, podem ser utilizados prova testemunhal, imagens, vídeos ou qualquer outro meio de prova admitido em direito. A adoção de qualquer desses elementos é suficiente para a caracterização da infração.

4. De acordo com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, qual procedimento deve ser priorizado pelos agentes de trânsito durante a fiscalização quanto ao consumo de álcool pelo condutor?

Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

5. Quais são os critérios estabelecidos pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN para a caracterização do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e quais providências devem ser adotadas pela autoridade de trânsito diante da sua confirmação?

O crime previsto no art. 306 do CTB se caracteriza pela condução de veículo automotor com concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou 0,34 mg/L no etilômetro, considerando-se o desconto do erro máximo admissível. Também pode ser configurado por sinais de alteração da capacidade psicomotora ou por exames laboratoriais específicos que indiquem o uso de substâncias psicoativas. A existência do crime não afasta a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

infração administrativa do art. 165. Diante da confirmação, o condutor deve ser conduzido à Polícia Judiciária. O procedimento deve estar acompanhado dos elementos probatórios colhidos na fiscalização.

6. Quais informações devem constar obrigatoriamente no auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB, segundo a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN?

Auto de infração do art. 165 precisa conter o registro detalhado do procedimento adotado (exame, sinais psicomotores ou teste de etilômetro). Devem constar dados técnicos do etilômetro, eventuais provas complementares e identificação de testemunhas. Os documentos e resultados devem ser anexados, observando-se o erro máximo admissível previsto na tabela oficial.

7. Quais são as medidas administrativas previstas na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN a serem adotadas quando o condutor for flagrado dirigindo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa?

As medidas administrativas previstas na Resolução nº 432/2013, em caso de constatação de influência de álcool ou substância psicoativa, incluem a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado em condições de conduzi-lo, sob pena de remoção ao depósito. A CNH do condutor flagrado será recolhida mediante recibo e somente devolvida após a comprovação de que não há alteração da capacidade psicomotora. Caso o condutor não compareça em até 5 dias, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro.

8. O que é a ficha de trabalho do autônomo, segundo a Resolução nº 525/2015 do CONTRAN, e qual a sua finalidade?

A ficha de trabalho do autônomo, conforme a Resolução nº 525/2015 do CONTRAN, é o documento de controle do tempo de direção e dos intervalos de descanso do motorista profissional autônomo. Ela deve acompanhá-lo obrigatoriamente durante o exercício de sua atividade, servindo como comprovação do cumprimento da legislação relativa à jornada de trabalho e ao repouso obrigatório.

9. Quais são os critérios de pontuação previstos na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de 12 meses?

A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta quando, no período de 12 meses, o infrator atingir: 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos, se houver apenas 1 infração gravíssima; ou 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Esses critérios estão previstos na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN e visam graduar a penalidade conforme a gravidade das infrações cometidas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Qual é a penalidade aplicada ao condutor condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por utilizar veículo na prática dos crimes de receptação, descaminho ou contrabando?
A penalidade aplicada é a cassação do documento de habilitação, conforme previsto na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Essa medida é imposta ao condutor que utilize veículo para a prática dos crimes de receptação (art. 180), descaminho ou contrabando (arts. 334 e 334-A) do Código Penal, desde que haja condenação criminal com trânsito em julgado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Curso de Formação - 2ª Prova
Julgue o próximo item, relativo a alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico.

Caso o etilômetro não esteja disponível no momento da fiscalização, esta deverá ser efetuada considerando-se a presença de um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

( ) Certo
( ) Errado

2. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Ainda com relação às resoluções do CONTRAN e suas alterações, julgue o item subsequente.

A circulação de veículos em via pode ocorrer a título precário, sendo vedado o transporte de passageiro que esteja em pé no veículo ou que tenha menos de dezoito anos de idade no caso de transporte de passageiros em veículos de carga ou misto.

( ) Certo
( ) Errado

3. CESPE - 2019 - PRF - Policial Rodoviário Federal - O item a seguir apresenta uma situação hipotética relativa a operações de fiscalização em rodovias federais seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Em uma operação de fiscalização, na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e fala alterada, solicitou que o motorista se submetesse ao competente teste, mas o etilômetro apresentou súbita pane, tornando-se inservível para o teste. Nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar alteração da capacidade psicomotora do condutor, o policial ficou impedido de lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob a influência de álcool prevista no CTB.

( ) Certo
( ) Errado

Gabarito

1. CERTO
2. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.